

Art. 6º - Será considerada como existente para fins de participação no Conselho de Meio Ambiente e Saneamento, as entidades da Sociedade Civil legalmente constituídas há mais de um ano e em plena atividade no Município.

Parágrafo Único - Quem ocupar o cargo de confiança no Poder Público e/ou fizer parte da Diretoria da Entidade que têm direito à representação no Conselho, quer como titular ou suplente, não poderá participar do Conselho representando outra entidade.

Art. 7º -As entidades membros do COMAMSA serão substituídas caso faltem sem motivos justificados a 03 (três) sessões ordinárias consecutivas ou 04 (quatro) intercaladas no período de 01 (um) ano, ouvido o Plenário;

Art. 8º -O exercício da função de conselheiro, não será remunerado, considerando-se como serviço de relevante interesse público;

SEÇÃO I-DA PRESIDÊNCIA

Art. 9º- A presidência do Conselho de Meio Ambiente e Saneamento será exercida pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente ou seu Subsecretário, e em casos de impedimentos eventuais, será substituído pelo Secretário Executivo e na falta desse, por um dos conselheiros, eleito no início da reunião, pelos membros presentes.

Art. 10 -Ao Presidente ou o seu substituto legal ,cabem as seguintes competências :

I - convocar e presidir as reuniões do colegiado, nos termos regimentais;

II - solicitar a elaboração de estudos, informações e posicionamento sobre temas de relevante interesse público;

III - firmar as atas das reuniões e homologar as resoluções;

IV - constituir e organizar o funcionamento das Câmaras Técnicas e convocar as respectivas reuniões, podendo esta atribuição ser delegada ao Secretário executivo;

V - designar os membros integrantes do Conselho de Meio Ambiente e Saneamento, na qualidade de titulares e respectivos suplentes.

VI - exercer o voto de desempate;

VII - decidir as questões de ordem, assegurando recursos ao Plenário, respeitado o contraditório;

VIII - submeter as atas das sessões à aprovação do Plenário;

IX - assinar a correspondência, documentos, deliberações e atos do COMAMSA, podendo delegar tais poderes ao Secretário Executivo, no que couber;

X - fazer cumprir este Regimento, decidindo sobre os casos omissos e dúvidas de interpretação, ad referendum do Plenário, devendo este referendo ocorrer no prazo mais breve possível;

XI - mandar proceder à chamada no início das sessões, para verificar a representatividade dos presentes e a existência de quórum;

XII - anunciar a pauta da sessão, submetê-la à apreciação do Plenário para inclusão de matérias, e dar início aos trabalhos da ordem do dia;

XIII - representar o COMANSA em juízo e em outros fóruns, dando ciência aos Conselheiros;

XIV - manter contatos com autoridades e órgãos oficiais semelhantes, em nome do COMANSA;

XV- abrir e encerrar as sessões do Plenário.

XVI-designar os membros integrantes do Conselho de Meio Ambiente e Saneamento, na qualidade de titulares e respectivos suplentes.

§ 1º A questão de ordem de que trata o inciso VII, é aquela da apreciação da matéria para que o ato não contrarie a legislação ou o Regimento Interno do Conselho de Meio Ambiente e Saneamento.

§ 2º A questão de ordem negada pelo Presidente poderá ser reexaminada pelo Plenário,desde que acatada por sua maioria simples.

SEÇÃO II-DO PLENÁRIO

Art. 11 -Ao Plenário, cabem as seguintes atribuições:

I- Estudar e relatar matérias que lhe forem submetidas, emitindo parecer;

II- Participar da câmaras técnica e grupo de trabalho;

III- Apreciar e decidir sobre julgamento em segunda instância dos recursos administrativos interpostos contra a aplicação de autos de infração ambiental encaminhados pelo órgão ambiental competente, conforme estabelecido no art. 3º,inciso V da Lei Municipal nº 8.604/2014;

IV- aprovar o calendário das sessões ordinárias para o período anual;

V- aprovar e assinar as atas das sessões, propondo os ajustes necessários;

VI- Propor e autorizar a criação de Câmaras Técnicas e grupos de Trabalho.

VII- debater e votar as matérias constantes da pauta e as proposições das Câmaras Técnicas, apresentando emendas substitutivas, supressivas ou aditivas;

VIII- requerer ao Presidente, por meio de, no mínimo, um terço de seus membros, a convocação de sessões extraordinárias;

IX- propor e deliberar sobre a inclusão ou o adiamento de matérias na pauta das sessões;

X- debater as proposições a ele submetidas e deliberar sobre os atos do COMAMSA;

XI- zelar pelo cumprimento das atribuições e competências próprias do COMAMSA;

XII- encaminhar e aprovar solicitações de estudos e informações pertinentes às suas atribuições;

XIII- desempenhar outros encargos compatíveis, por designação do Presidente e aprovação do Plenário

SEÇÃO III-DAS CÂMARAS TÉCNICAS E GRUPOS DE TRABALHO

Art. 12 - As matérias submetidas ao COMAMSA para deliberação poderão ser analisadas e aprovadas diretamente pelo Plenário, ou encaminhadas previamente para as Câmaras Técnicas, para análise de aspectos específicos.

Art. 13 - A criação de Câmaras Técnicas poderá ser proposta pelo Presidente do COMAMSA ou por qualquer Conselheiro, sempre que julgado necessário para subsidiar o COMAMSA em assuntos de natureza técnica ou específica, e será submetida à aprovação do Plenário.

§ 1º - A proposta da criação deverá indicar sua finalidade, justificativa, prazo de duração e composição.

§ 2º - O COMAMSA poderá constituir quantas Câmaras Técnicas forem necessárias.

§ 3º - Poderão ser convidados a participar das reuniões, sem direito a voto, técnicos ou representantes de entidades que possam prestar esclarecimentos sobre assunto submetido a sua apreciação e especialistas para assessoramento em assuntos específicos de sua competência.

Art. 14 - Caberá às Câmaras Técnicas:

I - emitir pareceres sobre as proposições e demais assuntos a elas encaminhados;

II - promover estudos e pesquisas sobre assuntos de sua competência específica;

III - elaborar e apresentar ao Plenário ,proposições ligadas à sua área de atuação.

Art. 15 - A Câmara manifesta-se no COMAMSA por meio de parecer sobre a matéria sujeita à sua análise, o qual será apresentado e submetido à discussão e votação pelo Plenário.

§ 1º - O parecer será encaminhado à Secretaria Executiva, para que seja providenciado o seu envio aos membros do COMAMSA antes da sessão marcada para sua apresentação, em data estipulada pelo Plenário.

§ 2º - No caso de não ser alcançado o consenso entre os membros da Câmara, o parecer deverá incluir os destaques a serem apreciados pelo Plenário.

Art. 16 - A coordenação da Câmara Técnica será exercida por um dos seus membros, eleito na primeira reunião, o qual será

responsável pela apresentação ao Plenário do parecer sobre a matéria encaminhada para sua análise.

Art. 17 - Poderão ser criados, no âmbito das Câmaras Técnicas, mediante entendimento com a Secretaria Executiva do COMAMSA, Grupos de Trabalho para estudar, discutir e apresentar proposições sobre matérias específicas.

Parágrafo Único - Caberão à Câmara Técnica à qual o Grupo de Trabalho estiver vinculado a apreciação do mérito da proposição e a decisão de encaminhá-la ao Plenário do COMAMSA.

Art.18- A composição das câmaras técnicas deverá observar o critério paritário de representatividade do Plenário, sendo compostas por no mínimo de 04 (quatro) ou no máximo 6 (seis) membros, todos indicados pelos órgãos e entidades que compõem o Conselho de Meio Ambiente e Saneamento.

§ 1º O membro indicado para integrar a câmara técnica poderá ser substituído por solicitação da entidade responsável pela indicação, mediante formalização de expediente dirigido à Secretaria Executiva que adotará as providências cabíveis.

§ 2º O membro da câmara técnica, quando impossibilitado de comparecer às reuniões, deverá comunicar ao seu suplente com, pelo menos, 01 (um) dia de antecedência, preservando a realização da reunião.

Art.19- Cada câmara técnica será coordenada por um de seus integrantes, que deverá ser eleito por seus membros como Coordenador.

§ 1º . Na ausência ou impedimento do Coordenador da câmara técnica, seu substituto será eleito dentre os demais membros para coordenar os trabalhos daquela reunião.

§ 2º . O Coordenador da câmara técnica será responsável por sua funcionalidade, devendo apresentar o cronograma das reuniões da respectiva câmara técnica para conhecimento e aprovação por maioria simples, bem como suas eventuais alterações, sendo que, neste último caso, a consulta e informação poderão ser realizadas também por meio eletrônico.

§ 3º . O Coordenador da câmara técnica exercerá o voto desempate.

Art. 20 - Caso haja mais de um assunto pendente de discussão na câmara técnica, deverá ser respeitada a ordem cronológica de recebimento das matérias, salvo quando a Presidência do Conselho pedir regime de urgência para determinada matéria, a que se dará prioridade.

Art.21- O Coordenador designará um Relator, escolhido dentro os membros da câmara técnica, para elaboração do parecer a ser apresentado à câmara técnica e, posteriormente, ao colegiado.

§ 1º O parecer é ato formal resultante da análise de um processo por um Conselheiro integrante da câmara técnica, que subsidiará a elaboração das minutas de Resolução ou Proposição a serem aprovadas pelo Plenário.

§ 2º O parecer do Conselheiro Relatar deverá conter os seguintes elementos:

I- Relatório;

II- Fundamentação

III- Conclusão.

§ 3º Deverá ser apresentada, com o parecer do conselheiro relator, uma minuta de Resolução ou Proposição conforme o caso e poderá contar com o apoio técnico da Secretaria Executiva na sua elaboração.

Art.22 - Os pareceres e Proposições, aprovados na reunião da câmara técnica, serão encaminhados pelo Coordenador à Secretaria Executiva para serem anexados aos processos e incluídos na pauta da reunião subsequente do Conselho de Meio Ambiente e Saneamento para apreciação e deliberação do Plenário.

Parágrafo único. Os Pareceres submetidos à votação serão parte integrante da ata de reunião na forma de anexo.

Art. 23 - Nos casos em que o Relator declarar sua impossibilidade de promover o relato ou de comparecer à reunião para apresentar o seu parecer, deverá designar seu suplente.

Art.24 - Nos casos em que não for possível elaborar parecer no período que antecede a reunião do Conselho de Meio Ambiente e Saneamento, deverá ser apresentada justificativa por escrito ao Plenário, que fixará novo prazo.

Art. 25 - Quando uma câmara técnica enviar matéria para apreciação de outra câmara, esta deverá dar conhecimento do seu posicionamento à câmara de origem, através de um parecer e, sendo necessário, comparecer à reunião para contribuir com esclarecimentos.

Art. 26 - As reuniões deverão ser convocadas pelo Coordenador, por meio da Secretaria Executiva, que deverá providenciar a comunicação expressa das mesmas com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, definindo data, horário, local e pauta da reunião da câmara.

Art. 27 - As câmaras técnicas se reunirão com no mínimo:

I - 02 (dois) de seus membros, para as Câmaras integradas por 04 (quatro) Conselheiros;

II - 03 (três) de seus membros, para as Câmaras integradas por 06 (seis) Conselheiros.

Art.28 - Os pareceres das câmaras técnicas serão encaminhados à Secretária Executiva do Conselho de Meio Ambiente e Saneamento para que providencie a sua remessa aos membros do Plenário, com antecedência mínima de 04 (quatro) dias úteis da reunião ordinária.

Art. 29 - No caso de reunião extraordinária, não marcada antecipadamente pelo Plenário, a Secretaria Executiva deverá enviar as propostas de pareceres das câmaras técnicas aos Conselheiros com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis.

SUBSEÇÃO I-DOS RECURSOS DAS INFRAÇÕES AMBIENTAIS

Art. 30 - Os recursos administrativos interpostos contra a aplicação de autos de infração ambiental encaminhados pelo órgão ambiental competente, conforme estabelecido no art. 3º,da Lei Municipal nº 8.604/2014, para julgamento na segunda instância,serão regidos pelos artigos da seção III do Capítulo III e demais artigo desta seção.

Art. 31 - Os processos de recursos que versem sobre matéria idêntica e interposta pelo mesmo interessado serão distribuídos, por conexão, ao mesmo Relator.

Art. 32 - O Conselheiro titular ou suplente representante do órgão municipal de meio ambiente não poderá ser Relator em processo de recurso interposto de decisão daquele órgão.

Parágrafo Único. O mesmo critério se aplica aos conselheiros vinculados as Entidades da Sociedade Civil nos processos a elas concernentes.

Art. 33 - Ao ser designado Relator, no âmbito da câmara técnica, poderá o conselheiro dar-se por impedido ou suspeito, única e exclusivamente por relevante motivo, desde que acolhido pelos seus membros.

§ 1º Admitido o impedimento ou suspeição do relator, caberá ao coordenador nova designação ,podendo aquele conselheiro discutir a matéria, porém sem direito a voto.

§ 2º. Poderá ser levantado por qualquer conselheiro, o impedimento ou suspeição do relator designado pelo coordenador,que submeterá aos membros da câmara técnica para decisão.

Art. 34 - Quando da apreciação do processo em plenário, poderá ser levantado por qualquer conselheiro o impedimento ou suspeição do relator, cabendo ao Presidente submeter à decisão do plenário.

Parágrafo único. Na hipótese de impedimento ou suspeição, a decisão será confirmada por maioria simples dos votos, sendo determinado pelo Presidente o retorno do processo a Secretaria Executiva ou a respectiva câmara técnica para redistribuição ,designando novo Relator.

Art.35 - Havendo lacunas de provas ou fatos durante a análise de um processo, o conselheiro relator poderá solicitar diligência para obter complementação das informações mediante aprovação da Câmara Técnica.

Parágrafo único. Para melhor fundamentação do parecer, o Conselheiro Relator poderá solicitar o levantamento de todos os processos que façam referência ao que lhe foi distribuído, o que deverá ser providenciado pela Secretaria Executiva.

Art. 36 - Somente 1 (hum) pedido de vista requerido pela plenária, poderá ser concedido para cada recurso administrativo de infração ambiental.

Parágrafo Único: O pedido de vistas interromperá automaticamente a discussão, salvo quando houver a interposição de questão de ordem e esta for acatada pelo Presidente do COMAMSA.

SEÇÃO IV- DA SECRETARIA EXECUTIVA

Art. 37 - A Secretaria Executiva do COMAMSA é órgão de apoio administrativo da Presidência, do Plenário e das Câmaras Técnicas do COMAMSA, devendo dispor, para o cumprimento de suas atribuições, de pessoal técnico e administrativo.

Parágrafo único - O Secretário Executivo poderá ser substituído nas sessões do Plenário, nos seus impedimentos eventuais, por um dos Conselheiros eleito no início da sessão pelos presentes.

Art. 38 - A Secretaria Executiva será dirigida por um (a) Secretário (a) Executivo(a),integrante da Administração Municipal e indicado pelo Presidente.

§ 1º O Secretário Executivo é responsável em Coordenar e acompanhar as atividades desenvolvidas pelos servidores designados em apoio a Secretaria executiva;

§ 2º-Se o Secretário Executivo for membro do conselho, participará com direito a voto.

Art. 39 - A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental dará o apoio em recursos materiais, logístico e humanos, necessários ao cumprimento das atribuições da Secretaria Executiva do Conselho de Meio Ambiente e Saneamento.

Parágrafo Único: Em caso de necessidade, poderão ser requisitados de órgãos e entidades da Administração Municipal, servidores para atuarem em apoio técnico administrativo à Secretaria Executiva.

Art. 40 - São atribuições da Secretaria Executiva:

I - secretariar a sessão, lavrar a ata e colher as assinaturas dos Conselheiros;

II - fazer a leitura da ata da sessão anterior;

III - ajustar o texto das atas, conforme aprovado pelo Plenário, quando for o caso;

IV - encaminhar cópias das atas aos Conselheiros e proceder ao arquivamento das originais assinadas, em registro próprio;

V - dar conhecimento ao Plenário das correspondências recebida; calendário, às pautas e às atas das sessões do Plenário do COMAMSA;

VI - comunicar ao Plenário as faltas consecutivas de Conselheiros;

VII - autuar e instruir os pleitos, demandas e proposições recebidas no COMANSA, constituindo processos administrativos que, por sua natureza, poderão ser encaminhados diretamente ao Plenário, ou a uma das Câmaras Técnicas, para avaliação preliminar;

VIII - receber os pareceres encaminhados pelas Câmaras Técnicas e providenciar seu envio aos Conselheiros, antes da sessão marcada para sua apresentação;

IX - promover a distribuição aos Conselheiros de toda a documentação relativa às matérias em pauta;

X - providenciar os instrumentos convocatórios das sessões ordinárias e extraordinárias;

XI - ~~fazer a chamada para verificar a presença nas sessões~~ ao controle das faltas dos Conselheiros;

XII - controlar a organização e o arquivamento de toda a documentação técnica e administrativa do COMAMSA;

XIII - apoiar as Câmaras Técnicas com documentos relativos aos assuntos tratados pelas mesmas;

XIV - preparar a pauta das sessões e distribuí-la aos Conselheiros ;

XV - realizar o controle e acompanhamento das proposições e processos em andamento nas Câmaras Técnicas, mantendo os Conselheiros informados;

XVI - manter organizadas e arquivadas, em registro próprio, as proposições e deliberações do COMAMSA;

XVII - dar publicidade, nos meios de divulgação da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental, ao calendário, às pautas e às atas das sessões do Plenário do COMAMSA;

XVIII - assinar correspondência, documentos, deliberações e atos do COMAMSA, quando tais poderes forem delegados pelo Presidente;

XIX - elaborar a correspondência do COMAMSA, submetendo-a ao conhecimento, apreciação e assinatura do Presidente;

XX - providenciar os estudos e informações solicitados pelo Plenário;

XXI - receber e dar conhecimento ao Plenário das proposições dos Conselheiros e das Câmaras Técnicas;

XXII - distribuir as proposições, processos e documentos às Câmaras Técnicas;

XXIII - atender as demandas do Plenário e das Câmaras Técnicas.

XXXIV-Receber e gerenciar os recursos administrativos interpostos contra a aplicação de autos de infração ambiental encaminhados pelo órgão ambiental competente, conforme estabelecido no art. 3º,da Lei Municipal nº 8.604/2014, para julgamento na segunda instância.

CAPÍTULO IV-DO FUNCIONAMENTO

SEÇÃO I-DAS SESSÕES

Art. 41 - O COMAMSA se reunirá ordinariamente a cada dois meses e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente, com antecedência mínima de três dias úteis.

Art. 42 - O COMAMSA se reunirá com a presença mínima de 2/3 (dois terços) de seus integrantes, em 1ª chamada, no horário regulamentar, e, em 2ª chamada, 30 minutos após, com no mínimo 1/3 (um terço) dos seus membros presentes.

§ 1º . Sendo decimal o valor do quorum mínimo de 1/3 dos membros ,adortar-se-á o número inteiro imediatamente superior.

§ 2º No caso de comparecimento do titular e seu suplente às reuniões, ambos terão o direito ao uso da palavra nos debates, cabendo nas deliberações, o direito de voto apenas ao titular.

§ 3º - Cada membro do Conselho de Meio Ambiente e Saneamento terá direito a um único voto na sessão plenária, não sendo permitido voto por procuração;

Art. 43 - Poderão participar de sessões do COMAMSA, por indicação de qualquer Conselheiro, técnicos, especialistas e representantes de órgãos públicos e de entidades da sociedade civil, bem como pessoas relacionadas com as matérias em pauta, a fim de prestar esclarecimentos considerados necessários, sem direito a voto, desde que autorizado pelo Plenário e mediante convite do Presidente do COMAMSA.

Art.44 - As sessões serão públicas e abertas à população interessada.

Parágrafo Único - Os presentes às sessões que não forem Conselheiros do COMAMSA só poderão fazer manifestação oral, no tempo máximo de cinco minutos, mediante indicação de um Conselheiro presente, desde que aprovado pelo Plenário.

Art. 45 - As sessões terão duração máxima de duas horas e 30m, podendo o Presidente, em caso de urgência ou relevância, submeter à aprovação do Plenário a decisão de prorrogação da sessão pelo tempo que julgar necessário.

Art. 46 - As sessões observarão os seguintes procedimentos sequenciais:

I _confirmação da representatividade formal, verificação das presenças e apuração da existência do quórum para instalação do Plenário;

II - abertura da sessão;

III - leitura, proposição de ajustes e aprovação da ata da sessão anterior;

IV - comunicação das correspondências expedidas e recebidas pelo COMAMSA e assuntos de interesse dos Conselheiros;

